Судебный акт по делу № 88-10971/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17867073&case_uid=69bd7c6d-81ff-4c2a-af60-5b9376fac54a&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Мартынов А.В.

II инстанция – Левшенкова В.А., Артемкина Л.И. (докладчик), Морозова Д.Х.

77RS0024-02-2024-018982-77

Дело №88-10971/2026

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Москва

Резолютивная часть определения объявлена 21 апреля 2026 года.

Определение в полном объеме изготовлено 21 апреля 2026 года.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Буториной Ж.В.,

судей Васева А.В., Зуевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Департамента городского имущества

<адрес>

к

ФИО11

,

ФИО1

,

ФИО2

,

ФИО3

,

ФИО4

,

ФИО5

,

ФИО10

,

ФИО9

,

ФИО6

,

ФИО7

,

ФИО8

о прекращении права собственности, признании права собственности

<адрес>

, признании права собственности, выселении, переселении, о снятии с регистрационного учета, о постановке на регистрационный учет (номер гражданского дела, присвоенный судом первой инстанции 2-9137/2024),

по кассационной жалобе

ФИО1

,

ФИО11

на решение Симоновского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Васева А.В., представителя

ФИО21

по доверенности

ФИО22

, представителя

ФИО1

по доверенности

ФИО23

, настаивавших на доводах кассационной жалобы,

у с т а н о в и л а:

Истцом заявлены требования о прекращении права собственности, признании права собственности

<адрес>

, признании права собственности, выселении, переселении, о снятии с регистрационного учета, о постановке на регистрационный учет.

Решением Симоновского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

прекращено право собственности

ФИО11

,

ФИО1

на комнаты

№

,

№

, расположенные по адресу: Москва,

<адрес>

.

Признано право собственности

<адрес>

на комнаты

№

,

№

, расположенные по адресу: Москва,

<адрес>

.

Признано право собственности

ФИО11

,

ФИО1

на двухкомнатную квартиру в доме, расположенном по адресу: Москва,

<адрес>

А,

<адрес>

.

ФИО11

,

ФИО1

,

ФИО14

В.А.,

ФИО5

,

ФИО3

,

ФИО14

А.В.,

ФИО14

В.А.,

ФИО4

,

ФИО4

,

ФИО14

А.А.,

ФИО14

Н.А. выселены из комнат

№

,

№

, расположенных по адресу: Москва,

<адрес>

.

ФИО11

,

ФИО1

,

ФИО14

В.А.,

ФИО5

,

ФИО3

,

ФИО14

А.В.,

ФИО14

В.А.,

ФИО4

,

ФИО4

,

ФИО14

А.А.,

ФИО14

Н.А. поселены по адресу: Москва,

<адрес>

А,

<адрес>

.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе

ФИО1

,

ФИО11

просят отменить указанные судебные постановления, как незаконные. В качестве доводов кассационной жалобы указывают на то, что судами не дана оценка является ли предоставляемое истцом жилое помещение равнозначным изымаемому. Истец уклонился от направления в адрес ответчикам распоряжения от

ДД.ММ.ГГГГ

№

. Суд необоснованно отказал в принятии встречного искового заявления о признании незаконным Распоряжения Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

. Указывает, что поскольку площадь освобождаемой

ФИО11

комнаты составляет 19,2 кв.м, в то время как площадь самой большой комнаты составляет 17,2 кв.м., что по мнению подателей жалобы не соответствуют принципу равнозначности. Ответчики не являются членами одной семьи, следовательно они не могут проживать совместно в двух комнатах. Судами не дана оценка тому, что

ФИО1

улучшит свои жилищные условия за счет

ФИО24

Так же суд не указал на каком праве ответчикам предоставляется спорная квартира. Спорные комнаты приобретены во исполнение решения Тверского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

. Комната

№

и комната

№

никогда не являлись объектами единого права.

Стороны извещены о времени и месте рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции надлежащим образом путем направления почтового извещения, а также размещения сведений на сайте суда.

Неявка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, с учетом их надлежащего извещения о времени и месте проведения судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению кассационной жалобы.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы. Оснований, предусмотренных статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения и апелляционного определения в кассационном порядке не имеется.

Судом первой инстанции установлено, что спорными являются жилые помещения

№

и

№

, расположенные в

<адрес>

по адресу:

<адрес>

, общей площадью 47,9 кв.м, в том числе жилой площадью 32,3 кв.м, находящиеся в собственности

ФИО11

и

ФИО1

Согласно Единому жилищному документу, в указанной квартире зарегистрированы:

ФИО11

,

ФИО1

,

ФИО25

,

ФИО5

,

ФИО3

,

ФИО26

,

ФИО25

, несовершеннолетние

ФИО4

,

ФИО4

,

ФИО27

и

ФИО28

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП многоквартирный дом по адресу:

<адрес>

, включён в программу реновации жилищного фонда

<адрес>

. До настоящего времени

<адрес>

не отселена.

Согласно уведомлению Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, ответчикам было предложено равнозначное жилое помещение в доме-новостройке по адресу:

<адрес>

А,

<адрес>

(кадастровый

№

), общей площадью 60,6 кв.м, в том числе жилой площадью 34,3 кв.м, что подтверждается распоряжением ДГИ от

ДД.ММ.ГГГГ

№

. Квартира предназначена для предоставления взамен выселяемых помещений и находится в том же районе

<адрес>

.

Разрешая заявленные исковые требования и отказывая в их удовлетворении, суд первой инстанции, руководствуясь положениями Закона Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О статусе столицы Российской Федерации», исходил из того, что предоставленная двухкомнатная квартира, имеет большую общую и жилую площадь, расположенная в том же районе

<адрес>

, следовательно является равнозначной по смыслу закона.

Отклоняя доводы ответчиков о необходимости предоставления отдельных жилых помещений, суд указал, что поскольку на момент издания Постановления Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП о включении жилого помещения расположенного по адресу: Москва,

<адрес>

, в Программу Реновации принадлежала

ФИО29

и право собственности перешло на основании договоров купли продажи

ДД.ММ.ГГГГ

, то оснований для предоставления отдельных жилых помещений не имеется.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием.

При этом, суд апелляционной инстанции указал, что ответчики

ФИО11

и

ФИО1

приобрели спорные комнаты на основании договоров купли – продажи

ДД.ММ.ГГГГ

, то есть уже после включения данного дома в программу реновации, в связи с чем оснований для предоставления им отдельных жилых помещений не имеется.

Суд апелляционной инстанции учел, что ответчики

ФИО11

и

ФИО1

были собственниками комнат, а стали собственниками квартиры, которая по площади больше чем ранее принадлежавшие им жилые помещения, в связи с чем жилищные права ответчиков нарушены не были.

Учитывая общедоступность информации о предстоящем сносе дома, в связи с чем ответчики не могли не знать данного факта, действия по приобретению спорных комнат, совершенные после включения многоквартирного дома в Программу реновации, по сути, направлены на получение ответчиками выгоды при переселении по Программе реновации, а именно двух отдельных квартир, что не соответствует требованиям ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции отметил, что позиция ответчиков по настоящему делу идентична их позиции по спору, рассмотренному Пресненским районным судом

<адрес>

(гражданское дело

№

), где вступившим в законную силу решением суда

ФИО11

,

ФИО1

было отказано в иске к Департаменту городского имущества адрес о признании незаконным решения Департамента от

ДД.ММ.ГГГГ

в части предложения обоим истцам в рамках программы реновации одного жилого помещения и обязании предоставить истцам две отдельные однокомнатные квартиры, однако в силу положений ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда; указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Судебная коллегия Второго кассационного суда общей юрисдикции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Суды правильно применили нормы материального и процессуального права.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу, что вопреки доводам кассационной жалобы, судами правильно определены правоотношения, возникшие между сторонами по настоящему делу, а также закон, подлежащий применению, в полном объеме определены и установлены юридически значимые обстоятельства. Исходя из установленных фактических обстоятельств дела, суды правильно применили нормы материального права.

Изложенным сторонами доводам, представленным ими доказательствам, исследованным по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, дана надлежащая правовая оценка в их совокупности, а также в совокупности с установленными фактическими обстоятельствами.

Доводы кассационной жалобы о приобретении спорных помещений во исполнение решения Тверского районного суда

<адрес>

, какими-либо объективными доказательствами не подтверждены, из имеющихся в деле договоров купли-продажи от

ДД.ММ.ГГГГ

следует, что они заключены с предыдущим собственником комнат

ФИО30

Вопреки доводам кассационной жалобы действующее законодательство, при оценке равнозначности предоставляемого жилого помещения, не содержит условия о соответствии площади каждой комнаты в изымаемом жилом помещении площадям комнат в предоставляемом жилом помещении.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

Часть 10 статьи 7.3 Закона Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О статусе столицы Российской Федерации», на которую ссылается заявитель, действительно устанавливает, что не допускается предоставление комнаты в коммунальной квартире или части жилого помещения, составляющей долю в праве общей собственности на отдельную квартиру взамен жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, найма, безвозмездного пользования или находящегося в собственности.

Однако суды первой и апелляционной инстанций правомерно истолковали данную норму в системной взаимосвязи с другими положениями указанной статьи и целями программы реновации.

Из содержания статьи 7.3 Закона о статусе столицы следует, что при переселении собственников комнат в коммунальных квартирах предоставляется равнозначное жилое помещение, которое по своим потребительским качествам (количество комнат, площадь) не уступает и улучшает условия проживания. Закон не содержит специальной нормы, обязывающей предоставлять каждому собственнику комнаты в коммунальной квартире отдельную изолированную квартиру. Такой подход противоречил бы самой концепции равнозначного возмещения и привел бы к необоснованному преимуществу собственников комнат перед собственниками отдельных квартир.

Предоставление нового жилого помещения в рамках реновации носит компенсационный характер и гарантирует сохранение объема жилищных прав, но не их произвольное расширение. Предоставление ответчикам целой квартиры, площадь которой превышает площадь занимаемых ими ранее комнат, а жилищные условия соответствуют стандартам благоустройства, полностью соответствует принципу равнозначности.

Кроме того, как установлено материалами дела и подтверждено вступившим в законную силу решением Пресненского районного суда

<адрес>

по другому делу

ФИО11

,

ФИО1

было отказано в иске к Департаменту городского имущества адрес о признании незаконным решения Департамента от

ДД.ММ.ГГГГ

в части предложения обоим истцам в рамках программы реновации одного жилого помещения и обязании предоставить истцам две отдельные однокомнатные квартиры. Данное обстоятельство, имеющее в силу статьи 61 ГПК РФ преюдициальное значение, также было учтено судами при оценке доводов ответчиков.

Таким образом, суды правильно применили нормы материального права, регулирующие предоставление жилья по программе реновации, и не усмотрели оснований для отказа в удовлетворении исковых требований.

То обстоятельство, что ответчики, являясь собственниками разных комнат в одной коммунальной квартире, получили право собственности на одну отдельную квартиру, не противоречит закону.

Иные доводы кассационной жалобы повторяют позицию заявителей в ходе рассмотрения дела, были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций и мотивировано отклонены, сводятся к несогласию с выводами судов, изложенными в оспариваемых судебных актах и направлены на иную оценку доказательств по делу, в связи с чем основанием к отмене судебных актов являться не могут.

В силу конституционной природы правосудия, вытекающей из фундаментального права каждого на защиту его прав и свобод в суде, вышестоящий суд, выявив основания для отмены или изменения проверяемого судебного решения (статьи 330, 379.7, 391.9 и 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), во всех случаях обязан осуществить возложенные на него полномочия и отменить или изменить ошибочный судебный акт с тем, чтобы не допустить его существования в правовом поле, учитывая обязательность судебных решений для всех без исключения органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций (статья 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). В то же время основания для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции закреплены в статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Иная точка зрения заявителя на то, как должно было быть разрешено дело, не может являться поводом для отмены или изменения судебного постановления нижестоящего суда.

В соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1).

В пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» разъяснено, что кассационный суд общей юрисдикции согласно части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних

доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.

Иная оценка кассационным судом общей юрисдикции доказательств по делу и установление новых фактов не допускаются. Однако, если судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств (например, судебное постановление в нарушение требований статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основано на недопустимых доказательствах), кассационный суд общей юрисдикции учитывает эти обстоятельства при вынесении кассационного определения.

Таким образом, переоценка доказательств не отнесена процессуальным законом к полномочиям суда кассационной инстанции. При этом не усматривается, что судами допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств, в частности, требований статьи 60, которые могли бы в силу части 3 статьи 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отмены судебного постановления судом кассационной инстанции.

С учетом изложенного, оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений в кассационном порядке не имеется.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Симоновского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

,

ФИО11

– без удовлетворения.

Председательствующий /подпись/

Судьи /подписи/

Копия верна.

Судья А.В. Васев